ENUNCIADO 1

Doña María ha concluido la carrera de veterinaria y decide dedicarse a la fabricación y comercialización de piensos para la nutrición avícola.

El 11 de enero de 2013 arrienda una nave con la intención de utilizarla para producir pienso. El 26 de febrero de 2013 compra la maquinaria necesaria para iniciar la producción que se pone en condiciones de funcionamiento 16 de mayo de 2013, aunque ya empezó la comprar de las materias primas necesarias desde el 1 de abril. El 16 de agosto de 2013 realiza la primera venta de pienso a un cliente de la provincia de Lleida.

El 30 de noviembre de 2013 inicia la exportación de piensos a avicultores alemanes y rusos con dos importantes operaciones.

En enero de 2013 se da cuenta de que no ha presentado su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009, cuyo plazo de presentación concluyó el 30 de junio de 2010. El 24 de enero de 2013 presenta una declaración extemporánea con resultado a devolver por importe de 1.592 euros. A la vista de la devolución solicitada derivada de la autoliquidación, el 17 de noviembre de 2014 la Administración Tributaria notifica a Doña María el inicio de un procedimiento de comprobación limitada. Doña María presenta escrito indicando que la actuación de la Administración Tributaria es incorrecta porque desde que presentó la autoliquidación extemporánea no ha recibido la devolución de su importe y agrega que la declaración de la renta del ejercicio 2009 está prescrita ya que han trascurrido más de 4 años desde el 31 de diciembre de 2009, fecha en que concluyo el periodo impositivo del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas del ejercicio 2009.

En el curso del procedimiento, doña María le dice al funcionario que tramita el mismo que tiene derecho a obtener una copia gratuita de determinados documentos del expediente porque su abogado los necesita para su defensa.

Además, doña María indica al funcionario que quiere que se recoja en diligencia, porque tiene derecho a ello, la manifestación de que unos ingresos descubiertos en el curso de la comprobación no se declararon por un olvido y que su intención no fue defraudar.

El resultado de la comprobación limitada concluyó con una liquidación minorando la devolución en 754 euros que se notificó el 2 de febrero de 2015 y con el inicio de un procedimiento sancionador que concluyo el 10 de abril de 2015. Debido a que doña María no debía ingresar cantidad alguna por la minoración de la devolución decidió no recurrir la liquidación pero recurrió la sanción alegando que no tuvo intención de defraudar y prueba de ello es que presentó declaración extemporánea de forma voluntaria.

CUESTIONES RELATIVAS AL ENUNCIADO 1

APARTADO 1.

a) En el ámbito de competencias del Estado ¿en qué censos o registros debe estar dada de alta?

b) ¿Qué deberá hacer para darse de alta en los citados censos o registros?

c) ¿En qué fechas?

APARTADO 2

a) ¿Qué especialidades tiene el número de identificación fiscal necesario para realizar entregas intracomunitarias de bienes? ¿Cuándo deberá solicitarlo?

b) ¿Podrá la Agencia Estatal de Administración Tributaria denegar la asignación del número de identificación fiscal a que se refiere la letra a) anterior?

APARTADO 3.

a) ¿Es correcta la actuación de la Administración cuando inicia el procedimiento de comprobación limitada sin haber devuelto el importe resultante?

b) ¿Se generarán intereses de demora a favor de doña María? ¿y a favor de la Administración Tributaria? ¿desde cuándo? ¿sobre qué importes?

c) ¿Tenía razón doña María cuando indicaba que la comprobación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009 había prescrito?

APARTADO 4

a) ¿Es correcto decir que la actuación de comprobación limitada terminó con una liquidación aunque no haya resultado una cantidad a ingresar?

b) ¿Tendrá la liquidación la consideración de definitiva?

c) ¿Podrá la administración efectuar una nueva regularización en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009? En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿en qué supuestos? En caso de que la respuesta sea negativa ¿qué impide iniciar una nueva comprobación?

APARTADO 5

a) ¿Ha cometido alguna infracción por solicitar una devolución superior a la que procede?

b) ¿Qué requisitos se deben dar para que la conducta indicada anteriormente constituya una infracción?

c) ¿Cuál es la base de la sanción?

d) ¿Procede aplicar como criterio de graduación de la sanción el perjuicio económico para la Hacienda Pública?

e) ¿Cuál es la sanción?

APARTADO 6

a) ¿Qué recursos se pueden interponer contra la sanción?

b) ¿Se podría interponer recurso contencioso-administrativo directamente contra la sanción?

APARTADO 7

a) ¿Tiene derecho doña María a obtener copia gratuita de determinados documentos del expediente de comprobación? ¿En qué momento?

b) ¿Tiene derecho doña María a que las manifestaciones indicadas en el supuesto se recojan en diligencia o es el funcionario quién debe decidir lo que se recoge en la diligencia ya que es él quien la extiende? ¿en qué supuestos?

****

ENUNCIADO 2

La Sociedad Regadíos SA tiene como objeto social la venta a los agricultores de los equipos y material necesarios para la instalación de regadíos de bajo consumo de agua.

Con fecha 25 de noviembre de 2013 se le notifica el inicio de actuaciones inspectoras para comprobar los gastos deducidos en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012

El 22 de diciembre de 2013, el representante de la Sociedad formula una solicitud para que dichas actuaciones tengan carácter general. El actuario le informa que no tiene derecho a que las actuaciones sean de carácter general.

No obstante, días después el actuario le informa que va a ampliar de oficio el alcance de las actuaciones a generales y que también va a ampliar su extensión a los ejercicios 2011 y 2010 de dicho impuesto.

El 3 de enero de 2014 el actuario se persona en el local donde se encuentra el material que vende la entidad y se identifica ante el encargado del local, el cual le indica que tiene mucho trabajo y que no puede atenderle. En un momento posterior, el encargado indica al actuario que el abogado de la empresa le ha dicho que no tiene derecho a realizar una actuación inspectora en el local sin un aviso previo y que no desean que las actuaciones inspectoras se realicen en dicho lugar, pero que requieran a la entidad los libros registros, contabilidad y cualquier otra información y que la presentarán en las oficinas de la Administración tributaria. Además, le indica que no tiene conocimientos fiscales para atenderle y que está autorizado por el abogado de la empresa para no contestar a sus preguntas y que le atenderá el abogado de la empresa o el propio obligado tributario. Se constata en diligencia las manifestaciones del encargado del local y, ante la imposibilidad de obtener datos de interés para la actuación inspectora, se da por concluido el trámite.

Después de varios requerimientos para que el obligado tributario aporte los libros registros en las oficinas de la Agencia Tributaria sin que dicha aportación se produzca, el actuario se persona en el domicilio fiscal del obligado tributario. Los libros registro, facturas y contabilidad necesaria para la realización de la actuación inspectora se encuentran en un armario y el actuario, debido a la imposibilidad de conseguir dicha información hasta ese momento, decide proceder al precinto del armario para iniciar el análisis de la documentación en un momento posterior. Al día siguiente, el actuario se persona en el domicilio fiscal para analizar la documentación precintada y no le autorizan la entrada.

Debido a que el obligado tributario no aporta los libros registro, las facturas y la contabilidad, el actuario decide efectuar un requerimiento de información de los movimientos de cuentas bancarias de la Sociedad Regadíos SA.

Además de indicado anteriormente, el representante del obligado tributario nunca compareció en las oficinas de la Agencia Tributaria, por lo que el actuario, con la información requerida de las entidades financieras y otra información que fue requiriendo a terceros desde que se inició el procedimiento inspector, decide requerir al representante de la sociedad para que comparezca en las oficinas de la Agencia Tributaria para la firma de las actas 2 de septiembre de 2014. El representante de la sociedad indica que no está de acuerdo con las liquidaciones

contenidas en las actas y no las firma. Al día siguiente el órgano competente para liquidar formula la oportuna liquidación y se inician los trámites para la notificación al interesado.

CUESTIONES RELATIVAS AL ENUNCIADO 2

APARTADO 8

a) ¿Puede el representante de la sociedad solicitar que las actuaciones de carácter parcial tengan carácter general?

b) ¿La solicitud indicada anteriormente y formulada el 22 de diciembre de 2013 por el representante de la sociedad es correcta?

c) ¿La Administración Tributaria puede ampliar las actuaciones de carácter parcial a general del ejercicio 2012?

d) ¿Puede la Administración Tributaria ampliar las actuaciones a los ejercicios 2011 y 2010?

APARTADO 9

a) ¿Es correcto acudir al local del obligado tributario sin previo aviso?

b) Comente la afirmación del encargado del local de que “no tiene conocimientos fiscales para atenderle y que está autorizado por el abogado de la empresa para no contestar a sus preguntas y que le atenderá el abogado de la empresa o el propio obligado tributario”.

c) ¿Es correcto el precinto del armario en el domicilio fiscal del obligado tributario?

APARTADO 10

a) ¿Qué debería hacer el actuario si no le autoriza el obligado tributario a entrar en su domicilio fiscal?

b) No autorizar la entrada del actuario en el domicilio fiscal del obligado tributario ¿podría constituir infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria prevista en el artículo 203 de la Ley General Tributaria?

APARTADO 11

a) ¿Qué infracciones se podrían imponer por no aportar los libros registro?

b) ¿Qué sanciones se podrían imponer por la conducta indicada en la letra anterior?

APARTADO 12

a) Teniendo en cuenta que el obligado tributario no aporta los libros registro, las facturas y la contabilidad ¿podría la Administración tributaria utilizar el método de estimación directa para determinar la base imponible con la información que se ha requerido durante el procedimiento inspector?

b) Si se utilizase el método de estimación indirecta para determinar la base imponible ¿qué contenido debería tener el informe razonado que acompaña a las actas?

APARTADO 13

a) ¿En el enunciado del supuesto hay información para que se pudiera ampliar el plazo de las actuaciones inspectoras?

b) ¿En qué circunstancias se pueden ampliar las actuaciones inspectoras según la Ley General Tributaria?

APARTADO 14

a) ¿Qué será necesario para requerir directamente a la entidad bancaría la información sobre los movimientos de cuentas? ¿Es necesario notificar dicho requerimiento al obligado tributario?

b) En el caso de que sea preciso autorización del órgano competente, en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ¿cuál será el órgano competente?

APARTADO 15

a) ¿Qué tipo de acta se debería formalizar?

b) ¿Es correcta la liquidación efectuada?

c) ¿Qué trámites se deberían seguir si el órgano competente para liquidar estima que ha habido una indebida aplicación de las normas jurídicas en la propuesta contenida en el acta?

****

ENUNCIADO 3

La sociedad Marcas de Ropa SA, se dedica a la comercialización de prendas de vestir. La Dependencia Regional de Recaudación de Cataluña tramita un expediente ejecutivo que tiene las deudas que se detallan a continuación.

CONCEPTO	**IMPORTE(en euros)**
ACTA IVA 2011	130.000
SANCIÓN IVA 2011	65.000
ACTA SOCIEDADES 2010	17.000
ACTA IVA 2012	170.000
SANCIÓN IVA 2012	85.000

La sociedad continua en el momento actual con actividad económica, no obstante, tiene dificultades financieras que le impiden hacer frente al pago de las deudas indicadas anteriormente. Las deudas correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012 se deben a que la Dependencia Regional de Inspección descubrió facturas de ventas que no habían sido declaradas, mientras que la deuda correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del año 1010, no fue objeto de sanción porque de acuerdo con el apartado 2 del artículo 179 de la Ley General Tributaria se estimó que se había puesto la diligencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Además de las deudas indicadas en el cuadro anterior, la sociedad Marcas de Ropa SA ha sido objeto de una actuación inspectora por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011. El 12 de enero de 2015 se han firmaron actas de conformidad por importe de 7.225 euros.

Existe una devolución solicitada, pero todavía no reconocida por la Administración Tributaria, por el Impuesto sobre el Valor Añadido del año 2014 por importe de 10.225 euros.

El 18 de febrero de 2015 se presenta solicitud de compensación por la sociedad de los importes indicados en los dos párrafos anteriores.

En el mes de noviembre de 2014 la Dependencia Regional de Regional de Recaudación tiene conocimiento de la existencia de una cuenta corriente en un banco y decide proceder al embargo de dicha cuenta.

Debido a que el embargo de la cuenta indicada en párrafo anterior es infructuosa, la Dependencia Regional de Recaudación decide embargar un inmueble propiedad de la sociedad. Ante esta situación el representante de la sociedad solicita que no embargue dicho inmueble, que tienen tres vehículos valorados en 10.000 euros, 22.000 euros y 30.000 euros que ponen a disposición de los órganos de recaudación para su venta. Además, se indica que cuando se haya tramitado el procedimiento de enajenación de dichos vehículos, es probable que la empresa disponga de tesorería suficiente para pagar el resto de las deudas o estará en condiciones de aportar otras garantías.

CUESTIONES RELATIVAS AL ENUNCIADO 3

APARTADO 16

a) Suponiendo que no se ha recibido ninguna notificación posterior a la firma del acta ¿Cuándo se entiende notificada la liquidación correspondiente al acta?

b) ¿Cuándo concluye el período voluntario de pago de la liquidación indicada en la letra a) de este apartado?

APARTADO 17

a) ¿La sociedad puede pedir la compensación de la deuda del acta con la solicitud de la devolución el 18 de febrero de 2015? ¿Se producirá la extinción de la deuda el 18 de febrero de 2015?

b) ¿La Administración tributaria puede compensar de oficio la solicitud de devolución con la deuda del acta el 18 de febrero de 2015?

APARTADO 18

a) ¿La diligencia de embargo de dinero en cuentas de entidades de crédito debe dirigirse exclusivamente a la cuenta de la que tiene conocimiento la Dependencia Regional de Recaudación de Cataluña?

b) De acuerdo con el Reglamento General de Recaudación ¿en qué lugares se podrá presentar la diligencia de embargo de la cuenta corriente?

APARTADO 19

a) Indique los supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria que pudieran existir en el enunciado del supuesto

b) Indique los importes de las responsabilidades.

APARTADO 20

a) ¿El embargo del inmueble después de realizar el embargo de las cuentas corrientes es correcto?

b) ¿Respeta el orden de embargo previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 169 de la Ley General Tributaria?

APARTADO 21

a) ¿Está prevista en la Ley General Tributaria la presentación de solicitudes para que se embarguen los bienes conforme se propone por los obligados tributarios?

b) ¿Qué debe hacer la Administración ante la solicitud del representante de la sociedad en la que solicita que no se embargue el inmueble y ofrece tres vehículos y garantías de pago?

c) Suponiendo que finalmente se procede a embargar el inmueble ¿En qué supuestos se podría enajenar mediante concurso?

APARTADO 22

a) Si la Administración estima que con la enajenación del inmueble se cubrirán todas sus deudas con la sociedad ¿Hasta qué momento se pueden presentar solicitudes de aplazamiento?

b) ¿La presentación del aplazamiento suspende el procedimiento de apremio?